

현 지 조 치

1. 제 목 : 지체상금을 적용에 관한 사항

2. 관계기관 : □□

3. 내 용

가. 업무개요

공단과 계약을 체결한 계약자가 정당한 사유없이 계약의 이행을 지체한 경우, 계약담당자는 계약상대자로부터 「국가를 상대자로 하는 계약에 관한 법률」 제 26조(지체상금)제1항에 따라 지체상금을 내도록 하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 상대자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조(지체상금)제1항에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액(장기계속공사계약·장기계속물품제조계약·장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하며, 다만 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다고 정하고 있습니다.

또한 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산하여야 하되 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 공사·물품 또는 용역 등에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한해야 하고, 납부할 지체상금이 계약금액의 100분의 30을 초과하는 경우에는 100분의 30으로 하며, 같은 법 시행령 제75조(지체상금률)에서 지체상금률은 [표]와 같이 정하고 있습니다.

[표] 계약별 지체상금률

구 분	지체상금률
공사	1천분의 0.5
물품의 제조·구매	1천분의 0.75 ※ 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 중앙관서의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1천분의 0.5로 한다
물품의 수리·가공·대여, 용역 및 기타	1천분의 1.25
군용 음식료품 제조·구매	1천분의 1.5
운송·보관 및 양곡가공	1천분의 2.5

따라서 [redacted]에서 공사·물품·용역계약을 체결할 때에는 법령 등에서 정한 지체상금률을 계약서 내에 명시하고, 계약기간 내에 계약이 이행되도록 관리하여야 하며, 계약기간 내에 물품·용역·공사의 계약이행이 지체될 경우, 이에 따른 지체상금을 부과하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ○○·△△·□□·[redacted] 종합감사 시 계약 내역을 점검한 결과, □□에서는 소액 공사·물품·용역 계약을 구입집행결의서로 작성하였는데, 법령에서 정하고 있는 공사·물품·용역계약별 지체상금률을 반영하여야 함에도 물품의 구매 및 제조에 해당하는 지체상금률 [redacted] 동일하게 반영한 사례가 일부 확인되었으며, 다만 해당 계약의 이행이 지체되어 실제 지체상금을 부과한 경우는 없었던 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- □□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- □□장은
 - 계약 종별 지체상금률 착오적용 리스크 예방을 위해 계약 종별 서식을 사용할 필요가 있다는 감사 의견에 따라 감사 기간 중('24.12.10.) 이에 대해 조치 하였습니다. (현지조치)